

Antrag

der Abgeordneten René Springer, Peter Bohnhof, Gerrit Huy, Carsten Becker, Hans-Jürgen Goßner, Jan Feser, Lukas Rehm, Thomas Stephan, Robert Teske, Ulrike Schielke-Ziesing, Alexander Arpaschi, Dr. Christoph Birghan, Dr. Michael Bloss, Peter Boehringer, Erhard Brucker, Marcus Bühl, Stefan Henze, Nicole Höchst, Steffen Janich, Dr. Michael Kaufmann, Kurt Kleinschmidt, Reinhard Mixl, Gerold Otten, Dr. Rainer Rothfuß, Lars Schieske, Carina Schießl, Jan Wenzel Schmidt, Georg Schroeter, Otto Winfried Strauß, Martina Uhr, Sven Wendorf und der Fraktion der AfD

Bürgergeldbezug für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine beenden

Der Bundestag wolle beschließen:

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Im Mai 2022 hat der Deutsche Bundestag den sogenannten Rechtskreiswechsel für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine beschlossen¹. Seitdem war es neu eingereisten ukrainischen Staatsangehörigen möglich, anstelle von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz unmittelbar Bürgergeld (SGB II) zu beantragen und zu beziehen².

Zum Stichtag 1. Februar 2025 hielten sich rund 1,26 Millionen ukrainische Kriegsflüchtlinge mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG³ in Deutschland auf⁴. Doch längst nicht alle sind direkt vom Krieg betroffen und suchen Schutz, viele wünschen sich ein besseres Leben oder wollen nicht zum Wehrdienst eingezogen werden. Die Entscheidung der damaligen Ampelregierung zum Rechtskreiswechsel war mit der Erwartung verbunden, dass die ukrainischen Kriegsflüchtlinge relativ schnell in den deutschen Arbeitsmarkt integriert werden und dann keine Hilfeleistungen mehr benötigen. Diese Erwartung hat sich nicht erfüllt. Am Anfang des Jahres 2025 lag die SGB-II-Hilfequote laut Zuwanderungsmonitor bei 58,8 Prozent, die Beschäftigungsquote bei 32,4 Prozent und die Arbeitslosenquote bei 41,7 Prozent⁵.

Auch im internationalen Vergleich verläuft die Arbeitsmarktintegration ukrainischer Kriegsflüchtlinge schleppend⁶. Darüber hinaus gibt es Hinweise auf eine Sekundär-

¹ vgl. Bundestagsdrucksachen 20/1411, 20/1768

² Grundsicherung in Form des Bürgergeldes nach dem SGB II, alternativ auch SGB XII – Leistungen nach dem III. und IV. Kapitel.

³ www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/_24.html

⁴ Mediendienstintegration auf Basis des Ausländerzentralregisters: <https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html>

⁵ vgl. IAB-Zuwanderungsmonitor April 2025, Tabelle 1 https://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/Zuwanderungsmonitor_2504.pdf#page=4

⁶ vgl. IAB-Forschungsbericht 16/2024, Tabelle A1 <https://doku.iab.de/forschungsbericht/2024/fb1624.pdf#page=71>

migration ukrainischer Flüchtlinge innerhalb der EU nach Deutschland, bei der das Bürgergeld eine besondere Rolle spielt⁷. Dazu zählen die Übernahme hoher Wohnungskosten, von Erstaussstattungen, die Aufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung sowie relativ hohe Geldleistungen. Diese Vorteile machen den dauerhaften Verbleib in Deutschland attraktiv und fördern nachweislich auch Sekundärmigration innerhalb der EU nach Deutschland.

Gleichzeitig ist von einer intensiven Pendelmigration in die Ukraine auszugehen⁸ und es häufen sich Berichte über missbräuchlichen Bezug, etwa durch „Kriegsflüchtlinge“ mit doppelter Staatsbürgerschaft⁹; zudem laufen die Kosten für das steuerfinanzierte Bürgergeld aus dem Ruder¹⁰, steht die gesetzliche Krankenversicherung vor weiteren Beitragserhöhungen¹¹ und den Kommunen fehlen Wohnungen und Personal¹². Die Belastungen für die deutschen Steuer- und Beitragszahler und die Kommunen¹³ werden mit der weiteren Zuwanderung und der Fortsetzung des Rechtskreiswechsels immer größer und sind nicht mehr tragbar.

Zwar sieht der Koalitionsvertrag vom 9. April 2025 zwischen CDU, CSU und SPD vor, dass ukrainische Kriegsflüchtlinge, die nach dem 1. April 2025 einreisen, künftig keine Bürgergeldleistungen mehr erhalten, sondern in das Asylbewerberleistungsgesetz zurückgeführt werden¹⁴. Diese Regelung ist bislang jedoch nicht gesetzlich umgesetzt. Auch gilt sie weder für die bereits im Land befindlichen Leistungsbezieher noch für die Kriegsflüchtlinge, die bislang kein Bürgergeld beantragt haben. Der Zugang zum Bürgergeld bleibt somit weiterhin möglich. Eine sofortige gesetzliche Regelung zur Rückführung der ukrainischen Leistungsberechtigten in den Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetz ist daher erforderlich.

- II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Beendigung des Rechtskreiswechsels vorzulegen, der
1. den angekündigten Ausschluss vom Bürgergeld und von Sozialhilfe für nach dem Stichtag 1. April 2025 eingereiste ukrainischer Kriegsflüchtlinge unverzüglich gesetzlich verankert und für diesen Personenkreis stattdessen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz vorsieht;
 2. die ukrainischen Kriegsflüchtlinge, die bereits vor dem Stichtag 1. April 2025 eingereist sind, jedoch bislang kein Bürgergeld bzw. keine Sozialhilfe bezogen haben bei sozialer Bedürftigkeit auf die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beschränkt;

⁷ vgl. Studie „Aus Polen nach Deutschland – Neue Trends der ukrainischen Flüchtlingsmigration“ des Zentrums für Osteuropastudien der Universität Warschau und der Stiftung zur Unterstützung von Migranten auf dem Arbeitsmarkt (EWL), Seite 9: <https://ewl.com.pl/wp-content/uploads/2023/10/Aus-Polen-nach-Deutschland-neue-Trends-der-Ukrainischen-Fluchtlingmigration.pdf#page=9>

⁸ vgl. Bundestagsdrucksache 20/11745

⁹ vgl. „Merkur“ vom 22.05.2024, Wirbel um möglichen Bürgergeldbetrug: Größeres Ausmaß als bisher bekannt: www.merkur.de/wirtschaft/betrug-ukrainer-fluechtlinge-sozialbetrug-migration-buergergeld-zr-928-56533.html

¹⁰ vgl. WELT online vom 30.04.2025, Kosten für Bürgergeld auf Rekordhoch: www.welt.de/politik/deutschland/article256023140/Kosten-fuer-Buergergeld-steigen-auf-Rekordhoch.html

¹¹ vgl. „FOCUS“ 34.03.2025, Krankenkassen am Limit: www.focus.de/finanzen/versicherungen/privatpatienten/gesundheitsystem-krankenkassen-am-limit-neue-erhoehtungen-oder-sogar-insolvenzen-drohen_id_260-757035.html

¹² vgl. „NOZ“ vom 20.04.2024, Reinhard Sager: Sind überfordert! Landkreise-Präsident: „Müssen so viele Menschen aus der Ukraine zu uns kommen: www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/landkreise-wollen-buergergeld-fuer-ukraine-fluechtlinge-stoppen-46848348

¹³ vgl. Positionspapier Dt. Landkreistag, März 2025: www.landkreistag.de/images/stories/publikationen/250301_PosPapier_Rechtskreiswechsel_Ukrainer.pdf

¹⁴ vgl. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 9. April 2025, Zeile 3099 ff.: www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag2025_bf.pdf#page=99

3. alle ukrainischen Kriegsflüchtlinge, die derzeit laufend Bürgergeld oder Sozialhilfe beziehen, innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten der gesetzlichen Änderung auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz umstellt;
4. sicherstellt, dass auch nach der Umstellung auf den Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes den ukrainischen Kriegsflüchtlingen die Aufnahme und Ausübung einer Erwerbstätigkeit möglich bleibt und ihnen keine Nachteile bei der Einkommensanrechnung entstehen; hierzu sind die Anrechnungsregelungen im Asylbewerberleistungsgesetz entsprechend anzupassen;
5. ukrainische Kriegsflüchtlinge ohne ukrainische Staatsangehörigkeit (Staatenlose und Drittstaatsangehörige) und ohne unbefristetes ukrainisches Aufenthaltsrecht vom Zugang zu deutschen Sozialleistungen ausschließt und Rückkehrhilfen ins Heimatland vorsieht;
6. für die Zukunft einen grundsätzlichen Ausschluss eines Rechtskreiswechsels in das Bürgergeld für alle Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge gesetzlich fest schreibt.

Berlin, den 20. Mai 2025

Dr. Alice Weidel, Tino Chrupalla und Fraktion

Begründung

Zu II.1. Asylbewerberleistungen für neueingereiste Kriegsflüchtlinge

Der unmittelbare Zugang ukrainischer Kriegsflüchtlinge zu Bürgergeld und Sozialhilfe – der sogenannte Rechtskreiswechsel – hat sich integrationspolitisch nicht bewährt. Er verursacht hohe Kosten und birgt sozialen Sprengstoff, so auch der Deutsche Landkreistag hat in seinem Positionspapier vom März 2025¹⁵.

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD¹⁶ ist eine Rücknahme des Rechtskreiswechsels für „Flüchtlinge mit Aufenthaltsrecht nach der Massenzustrom-Richtlinie, die nach dem 01.04.2025 eingereist sind“ angekündigt. Bei einer Umsetzung wären davon auch die ukrainischen Kriegsflüchtlinge betroffen; es gibt jedoch bislang keine gesetzliche Umsetzung.

Mit einer gesetzlichen Änderung zur Beendigung des Rechtskreiswechsels sind daher die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine vom Bezug von Bürgergeld und Sozialhilfe auszuschließen und stattdessen sind ihnen künftig nur Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu gewähren. Für alle neueinreisenden ukrainischen Kriegsflüchtlinge soll daher der Zugang zu Leistungen nach dem SGB II oder dem SGB XII gesetzlich ausgeschlossen werden. Mit Blick auf den Zeitablauf seit dem 1. April 2025, der eine administrative Umsetzung zunehmend erschwert, ist eine unverzügliche gesetzliche Regelung erforderlich.

Zu II.2. Asylbewerberleistungen für sonstige Neu-Fälle

Die Beendigung des Rechtskreiswechsels soll konsequent auch diejenigen ukrainischen Kriegsflüchtlinge betreffen, die bereits vor dem Stichtag 1. April 2025 eingereist sind, denen aber bislang noch kein Bürgergeld bzw. keine Sozialhilfe gewährt wurde. Entsprechende Erstanträge auf Bürgergeld oder Sozialhilfe (Neu-Fälle) sind als Antrag auf Asylbewerberleistungen zu behandeln.

¹⁵ vgl. Deutscher Landkreistag: Positionspapier „Rechtskreiswechsel ukrainischer Geflüchteter – integrationspolitisch riskant, sozialstaatlich problematisch“, Stand: März 2025: www.landkreistag.de/images/stories/publikationen/250301_PosPapier_Rechtskreiswechsel_Ukrainer.pdf

¹⁶ vgl. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 9. April 2025, Zeile 3099 ff.: www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag2025_bf.pdf#page=99

Zu II.3. Beendigung des Rechtskreiswechsels für Bestandsfälle

Die Probleme des unmittelbaren Zugangs zum Bürgergeld und zur Sozialhilfe können nur beseitigt werden, wenn der Rechtskreiswechsel auch für die zahlreichen bestehenden Leistungsfälle beendet wird. Diese Bestandsfälle können jedoch nicht ohne weiteres rückwirkend aufgehoben werden. Jedoch kann der zuständige Rechtskreis für die Zukunft neu bestimmt werden. Für alle ukrainischen Kriegsflüchtlinge, die aktuell Leistungen beziehen, ist eine Umstellung auf das Asylbewerberleistungsgesetz vorzunehmen. Dazu sind die laufenden Bewilligungen, soweit sie nicht ohnehin zeitnah auslaufen, aufzuheben. Weiterbewilligungsanträge auf Bürgergeld oder Sozialhilfe sind abzulehnen und stattdessen als Anträge auf Asylbewerberleistungen zu behandeln. Die Übergangsfrist ist auf maximal sechs Monate zu begrenzen.

Zu II.4. Fortführung von Erwerbstätigkeit beim Bezug von Asylbewerberleistungen

Die Möglichkeit zur Erwerbstätigkeit soll auch nach der Umstellung auf das Asylbewerberleistungsgesetz erhalten bleiben. Um Nachteile bei der Einkommensanrechnung zu vermeiden und bestehende Beschäftigungen nicht zu gefährden, sind die entsprechenden Vorschriften des Asylbewerberleistungsgesetzes an die Regelungen des Bürgergeldes anzupassen. So wird sichergestellt, dass Integrationsanreize erhalten bleiben und keine Fehlanreize durch unterschiedliche Leistungsanrechnungen entstehen.

Zu II.5. Leistungsbegrenzung und Rückkehrhilfen für Staatenlose und Drittstaatsangehörige

Ein Teil der seit dem 24. Februar 2022 eingereisten ukrainischen Kriegsflüchtlinge besitzt nicht die ukrainische Staatsangehörigkeit^{17, 18}. Diese Staatenlosen und Drittstaatsangehörigen, waren den ukrainischen Staatsangehörigen beim Aufenthalts- und Sozialleistungsrecht bislang weitgehend gleichgestellt, unabhängig davon, ob sie in der Ukraine über ein unbefristetes oder befristetes Aufenthaltsrecht verfügten. Nach der Mitteilung des Bundesministeriums des Innern vom 10. März 2025¹⁹ wurde jedoch klargestellt, dass Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG²⁰ für Staatenlose und Drittstaatsangehörige mit nur befristetem Aufenthaltsrecht in der Ukraine nicht automatisch verlängert werden. Für diese Personengruppe endete der Schutzstatus mit Ablauf des 4. März 2025 bzw. einem individuellen Ablaufdatum, sofern kein anderer Aufenthaltstitel erteilt wurde.

Damit entfällt auch die Grundlage für den Bezug von Bürgergeld oder Sozialhilfe. Die Betroffenen sind ausreisepflichtig. Insofern ist es sachgerecht, den Zugang zu Sozialleistungen ab diesem Zeitpunkt ausdrücklich auszuschließen. Gleichzeitig sind Rückkehrhilfen und Beratung für eine freiwillige Ausreise ins Herkunftsland bereitzustellen. Eine weitere Versorgung dieser Personengruppe in Deutschland ist weder rechtlich noch integrationspolitisch geboten.

Zu II.6. Grundsätzliche Sperre für Rechtskreiswechsel zum Bürgergeld

Für hilfebedürftige Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge soll in der Zukunft ein Rechtskreiswechsel grundsätzlich ausgeschlossen werden. Insbesondere soll ein an den Zeitablauf von 36 Monaten anknüpfender Wechsel vom Rechtskreis der Asylbewerberleistungen in den Rechtskreis der Grundsicherung (Bürgergeld bzw. Sozialhilfe) ausgeschlossen sein.

Hintergrund ist die Notwendigkeit, das deutsche Sozialleistungssystem strukturell abzusichern und migrationspolitisch steuerbar zu halten. Solange Identitätsfeststellung, Vermögensprüfung und tatsächlicher Aufenthalt nicht zuverlässig überprüfbar sind, ist ein Wechsel in die Grundsicherung nicht sachgerecht.

Die neue Konzeption zur aktivierenden Grundsicherung sieht vor, dass Ausländer grundsätzlich nur unter besonderen Voraussetzungen Zugang zum Bürgergeld erhalten²¹. Ziel ist es, eine Einwanderung in das deutsche Sozialleistungssystem zu verhindern und den Bundeshaushalt von den Kosten des Bürgergeldes zu entlasten. Gleichzeitig soll ein positiver Anreiz zur Aufnahme oder Ausweitung einer Erwerbstätigkeit geschaffen werden.

Die Versorgung von Deutschen und Ausländern in unterschiedlich ausgestalteten Sozialleistungssystemen ist grundsätzlich schon deshalb geboten, weil die Voraussetzungen für bedürftigkeitsabhängige Sozialleistungen wie das Bürgergeld bei Ausländern nicht oder nur sehr schwer überprüfbar sind. Die Gewährung von solchen Sozialleistungen an Ausländer ist mit strukturellen und derzeit nicht behebbaren Problemen behaftet: Die Anträge

¹⁷ vgl. Bundestagsdrucksache 20/9973, Antwort zu Frage 1

¹⁸ vgl. Bundestagsdrucksache 20/11256, Antwort zu Frage 3

¹⁹ vgl. BMI, Meldung vom 10.03.2025: www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2025/03/anderung-aufenthalt-ukrainer.html

²⁰ vgl. www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/_24.html

²¹ vgl. Bundestagsdrucksache 20/10063

beruhen letztlich nur auf den Selbstauskünften der ausländischen Antragsteller. Die Leistungsvoraussetzungen können faktisch kaum überprüft werden, bereits die tatsächliche Identität ist teilweise zweifelhaft. Eine Identitätsprüfung, die über den Abgleich mit den vorgelegten Ausweispapieren hinausgeht, ist derzeit nicht möglich. Auch ein sicheres Identifizierungsverfahren, z. B. über ein digitales Fingerabdrucksystem, wurde bis heute nicht eingeführt. Selbst der tatsächliche Aufenthalt im Inland kann de facto nicht überprüft werden, dafür ist auch die Kontaktdichte der Jobcenter viel zu gering und es besteht keine engmaschige Kontrolle über die Ein- und Ausreisen. Die tatsächliche Hilfebedürftigkeit von Ausländern kann nicht überprüft werden, da etwaige Vermögens- und Einkommensverhältnisse im Ausland nicht überprüft werden können (zum Beispiel Auslandskonten, Häuser, Eigentumswohnungen, Grundstücke, Mieteinnahmen).

Solange und soweit diese grundsätzlichen strukturellen Kontrolldefizite bestehen, ist ein Zugang ausländischer Staatsangehöriger zu den bedürftigkeitsabhängigen Sozialleistungen, wie sie für deutsche Staatsangehörige vorgesehen sind, nur unter besonderen Voraussetzungen sachgerecht.

